

1500371-63.2022.8.26.0568

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaní Cristina Mendes Marum

Comarca: São João da Boa Vista

Foro: Foro de São João da Boa Vista

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2065998/2022 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 23495573 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2065998 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DESCONHECIDO e outros

Vítima:

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São João da Boa Vista

Foro de São João da Boa Vista

Vara Criminal

Av. Dr. Octávio da Silva Bastos, nº 2150, Nova São João. São João da Boa Vista-SP.

Tel: (19)3366-2583

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500371-63.2022.8.26.0568

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2065998/2022 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 23495573 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2065998 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DESCONHECIDO e outros

Vítima:

A Coletividade e outro

Aos 28 de junho de 2022, às 15 horas, na sala de audiências virtuais da Vara Criminal do Foro de São João da Boa Vista, Comarca de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Elaní Cristina Mendes Marum, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram: o Promotor de Justiça, Dr. Nelson de Barros O'Reilly Filho, o acusado Luis Aparecido Gonçalves acompanhado de seu defensor, Dr. Antonio Alfredo Ulian, OAB 131839/SP e as testemunhas José Filipe Grillo Martins e Alexsandra Garcez Garcia, sendo a audiência realizada pelo sistema de videoconferência, com a anuência de todos e sem prejuízo. Antes do início da audiência foi facultada entrevista reservada entre réu e seu Defensor. Iniciados os trabalhos, foram qualificadas as partes e conferidas suas identidades. Em seguida, foram colhidos os depoimentos das testemunhas José Filipe Grillo Martins e Alexsandra Garcez Garcia e o interrogatório do acusado. O

arquivo da audiência gravada em vídeo estará disponível no SAJ. As gravações servem como provas em processo judicial, não estando autorizada sua divulgação por qualquer outro meio. Ato contínuo, pela MMª. Juíza foram consultadas as partes a respeito de outras diligências pretendidas, tendo ambas as partes informado que não tinham mais provas a produzir. Pela MMª. Juíza foi dito o seguinte: "Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução e determino que se passem aos debates". Pelo doutor Promotor foi dito o seguinte: "MMª. Juíza, requeiro a procedência da ação penal, com a condenação do réu, nos termos da denúncia" (a íntegra da manifestação foi feita oralmente e está gravada em arquivo audiovisual disponível no SAJ). Pelo doutor defensor foi dito o seguinte: "MMª. Juíza, requeiro a absolvição do acusado" (a íntegra da manifestação foi feita oralmente e está gravada em arquivo audiovisual disponível no SAJ). Pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. LUÍS APARECIDO GONÇALVES foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em razão de no dia 9 de março de 2022, por volta das 16h15min, na Av. Guilherme Guerreiro, 700, Jd. Novo Horizonte, nesta cidade e Comarca, guardar e ter em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cerca de 10,2g de "crack", substância essa que causa dependência física e psíquica. O acusado foi preso em flagrante, sendo sua custódia convertida em prisão preventiva. O réu foi notificado e depois de apresentar defesa prévia, foi a denúncia recebida em 13 de abril de 2022, sendo determinada a citação do réu. No curso da instrução foram inquiridas as testemunhas arroladas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Em alegações finais, a Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defensoria, a seu turno, pleiteou a absolvição do acusado. É o relatório. Decido. Na ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado relatou que é apenas usuário de entorpecentes e disse que estava no local fazendo o consumo de drogas. Informou que havia no local mais três indivíduos, conhecendo apenas um deles como sendo "Teté". Afirmou que não estava na companhia dessas pessoas e sustentou que a droga apreendida não era de sua propriedade, bem como que não estava fazendo o tráfico (fls. 8). Em juízo, o réu manteve suas negativas, e alegou que estava no local usando "crack". Informou que no local havia mais dois rapazes e uma moça, tendo o policial Umberto efetuado um disparo na direção dos meninos que estavam numa cabana no mato, tendo os mesmos se assustado e corrido. Alegou que como estava "na brisa do crack", acabou ficando no local. Asseverou que não vendia drogas e disse não entregou nenhum objeto para nenhuma pessoa. Comentou que comprou a pedra de "crack" no próprio local dos fatos, pelo valor de R\$ 10,00, já tendo consumido o entorpecente. Alegou que as drogas, dinheiro e objeto apreendidos não eram seus, mas sim dos meninos que fugiram e disse que no celular havia fotos dos meninos e conversas de drogas, tendo conhecimento desse fato porque viu os meninos tirando fotos. Argumentou que não chegou a ir em direção à cabana no meio do mato, e alegou que quando a polícia chegou, estava sentado perto de um casal. Negou ter dito aos policiais que vendia drogas para sustentar seu vício e que recebia entorpecente como pagamento das vendas que fazia, e alegou que deseja ser internado para tratamento de dependência. Por sua vez, o policial José Felipe Grillo Martins narrou que foram recebidas diversas denúncias de tráfico na mata existente nos fundos da creche Davi Arrigucci, ante o que foi ao local para realizar observação, e viu quando o acusado manteve contato com um usuário e lhe entregou um objeto pequeno, que provavelmente era droga, tendo o réu se deslocado em seguida para o interior da mata, em direção a uma cabana lá existente, o que indicou que poderia levar dinheiro para essa cabana. Disse que havia denúncias de que essa cabana era usada para embalagem e acondicionamento de drogas, e narrou que quando entrou na mata, três indivíduos que estavam nessa cabana se evadiram, tendo o réu saído andando normalmente, sendo abordado. Mencionou que em poder do acusado não foi encontrado dinheiro e nem qualquer objeto ilícito, tendo o réu informado que era usuário de drogas e que vendia entorpecentes para terceiros, a fim de sustentar o vício, pois recebia como pagamento drogas para usar. Salientou que os três indivíduos que fugiram abandonaram vinte e quatro pedras de "crack", um prato, uma lâmina, pedaços de

plástico e um celular, além de R\$ 54,00. Destacou que o acusado parecia sob efeito de droga, e destacou que viu o réu fazer a entrega de um objeto para um terceiro e seguir o mesmo caminho de quem ia para a cabana, mas não foi possível ver o acusado entrar na cabana. No mesmo diapasão, o depoimento da policial Alexsandra Garcez Garcia, que narrou que na época foram recebidas muitas denúncias sobre movimentação de venda de drogas na mata atrás da creche do bairro Durval Nicolau, ante o que foi ao local fazer observação. Disse que viu o acusado manter contato com um usuário e servi-lo, tendo o réu, em seguida, ido levar dinheiro para um grupo que estava numa cabana na mata. Mencionou que entrou na mata, e que três indivíduos que estavam nessa cabana saíram correndo, sendo o réu abordado e com ele nada encontrado. Aduziu que no local onde os outros três rapazes estavam foram encontradas droga, celular, dinheiro, prato, embalagens e lâmina, tendo o acusado informado que era usuário e que vendia drogas para manter o vício. Salientou que as denúncias também citavam essa cabana no mato como sendo local onde os traficantes picavam, embalavam e escondiam drogas, bem como faziam a contabilidade do tráfico. Destacou que viu o usuário chegando até o réu, que entregou algo para ele, tendo o acusado saído com dinheiro na mão, na direção da cabana. Explicou que a cabana é aberta do lado e tem somente cobertura, não sendo fechada, e disse que o réu não portava objetos para consumo de drogas. Diante de tais relatos, e considerando que além de haver denúncias de tráfico contra o local em que o acusado se encontrava, ambos os policiais viram o acusado entregar algo para um terceiro que se aproximou dele, recebendo algo em troca, tendo a policial Alexsandra asseverado que viu o réu com dinheiro na mão, indo em direção à cabana existente no meio do mato onde estavam outras pessoas e onde foram encontradas drogas, dinheiro, celular e material para fracionamento e embalagem do entorpecente, é de se entender que restou confirmada a traficância atribuída ao réu. Esse entendimento se justifica porque além do contato e da troca de objetos presenciada pelos policiais e mantida entre o réu e terceiro ser característica do tráfico, o próprio acusado confessou informalmente aos policiais que vendia drogas para sustentar o vício, pois recebia entorpecente em pagamento das vendas que realizava. E como o réu declarou não conhecer os policiais, não se vislumbra nenhum motivo para que estes o tivessem incriminado de forma injusta e indevida, atribuindo-lhe crime de que o sabem inocente, não se concebendo, ainda, razões para que tivessem inventado a confissão informal que o réu lhes fez, sendo plausível que o acusado tivesse se dirigido à cabana para entregar o dinheiro auferido com a venda que acabara de realizar. Mesmo que o acusado também fosse usuário de entorpecentes, tal fato não elide a traficância a ele atribuída, porquanto não são raros os casos de usuários que também se dedicam ao tráfico, como forma de manter o próprio vício e de conseguir dinheiro sem esforço. Observo, ainda, que apesar das testemunhas de acusação serem policiais, tal fato não pode servir para elidir a condenação do acusado, uma vez que: "Seria verdadeiro contra-senso que, aos agentes de segurança, deferisse o ordenamento jurídico determinada tarefa, para, depois, negar, aprioristicamente, valor a seus testemunhos, quando dela viessem prestar contas (TACRIM/SP, AC -Rel. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 92/352)". Provada a autoria criminosa do tráfico, a materialidade delitiva restou demonstrada pelos laudos de fls. 85/86 e 88/89. Passo à fixação da pena. Extraí-se dos autos que o acusado registra contra si Maus antecedentes (fls. 38 - processo 2483-94), motivo pelo qual aumento a pena-base em um sexto, perfazendo cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei. Na segunda fase de fixação da pena, diante da reincidência específica do réu na prática do tráfico, decorrente de condenação por feito diverso daquele que embasou o aumento da reprimenda na fase anterior (fls. 37/38 - processo 2347-19), aumento a reprimenda em mais um sexto, perfazendo seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, mais seiscentos e oitenta dias-multa. Diante da reincidência dos Maus antecedentes do acusado, que registra, ainda, uma outra condenação pela prática do tráfico (fls. 38/39 - processo 6010-20), não é cabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Ante os Maus antecedentes e a reincidência do réu, que indicam sua reiteração delitiva, a quantidade de pena fixada, a maior

potencialidade lesiva do "crack", bem como tendo em vista que a traficância constitui inegável fonte de outros tipos de criminalidade, e que põe em risco a ordem pública, o acusado deverá iniciar o cumprimento de sua reprimenda do crime de tráfico em regime fechado, observando-se que a custódia do réu, além de garantir a aplicação da lei penal, também se destina a resguardar a ordem pública, prevenindo que em liberdade, o acusado volte a se envolver no ilícito comércio. Observa-se, ainda, que no tocante à detração do período em que o réu já permaneceu preso, o mero cumprimento do lapso temporal não é suficiente para a concessão de regime prisional mais brando, já que isso equivaleria à verdadeira progressão de regime feita sem a análise do necessário requisito subjetivo, sendo mais adequado que em sede de execução, o acusado comprove o preenchimento de seu mérito e lá postule eventual progressão de regime a que considere ter direito. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR LUÍS APARECIDO GONÇALVES como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Fixo-lhe a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor diário mínimo, corrigido na forma da lei. Estando o réu encarcerado, e tendo em vista a quantidade da pena e o regime prisional impostos, bem como seus maus antecedentes, sua reincidência e os demais motivos acima expostos, que ora reitero, não lhe concedo o direito de apelar desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, oficiando-se. Oportunamente, oficie-se ao IIRGD e ao cartório eleitoral, devendo ser expedidas guia de recolhimento e certidão de honorários pela atuação do Defensor dativo. Tendo em conta que os elementos constantes dos autos denotam que o dinheiro apreendido é proveniente da traficância (mesmo porque não foi comprovada a contento sua origem lícita), decreto o perdimento do numerário em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, determinando, ainda, o perdimento dos demais bens apreendidos. Custas, na forma da lei, ressalvando-se sua exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e comunique-se." Saem os presentes intimados. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada audiência e lavrado o presente termo, o qual, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Deivide Christiano dos Santos) Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MMª. Juíza:Promotor:

Defensor:Réu: